

פרד:

עין משפט נר מצוה

א [נפוש"ע אר"ח ס"י שנה
סעי' ה']
ב [נמי' פ"ד מהל' שנת
ה' ט' נפוש"ע אר"ח ס"י
שנה סעי' א']

רבינו חננאל

ת"ש וכן ב' גזירות
זו למעלה מזו עשו
מחיצה לעליונה ולא עשו
לתחתונה שתיים אסורות
עד שיערבו. ופר"ק רב
ארא בר אבהו בבאין
בני תחתונה דרך עליונה
למלאות. אביי אמר כגון
דקיימא תרווייהו סמוכות
זו לזו בתוך י' טפחים.
ולא מיבעיא קאמר כו'.
ואסיקנא כל בחיאת רשותא
לא אמרין לזה בנחת
ולזה בקשה. פי' חזא
רשותא (א) [אין קיימין
תרווייהו בתוך י' טפחים.
ומנא תימא, כי הא דאמר
רב יהודא אמר שמואל,
גג הסמוך לרשות הרבים
צריך סולם קבוע להחיות.
ורייקין סולם קבוע אין
סולם עראי לא. אמאי לזה
שבסולם עראי תשימושו
בנחת הוא אמאי לא
יהבינן ליה. לאו משום
דאמרין כל חדא רשותא
לא אמרין כל שתשימושו
בנחת ליה יחיבין (ליה).
ודחי רב פפא לאו משום
חדא רשותא אינון אלא
משום דמשתמש ביה
בכונתא וסודרא. פי' לובש
כותנא וסודרא ומעיל
להו להאי גג מרשות
הרבים שנמצא משתמש
בו על ידי כיתוף. אמר
רב יהודה אמר שמואל

לא מיבעיא קאמר. דשאלמא לרב נקט עשו לעליונה כו' לאשמעין
לזה צוריקה ולזה בשלשול שניהם אסורים אלא השמא דקיימי
בגו עשרה מה לי עשו לעליונה מה לי עשו לתחתונה כך פירש רש"י
ולרב דאלא בר אבהו נמי דאוקמא צבאין בני תחתונה דרך עליונה
למלאות קמ"ל טובא א"ג דאמר

בסוף כ"ל מעבדין (לשל דף נט:)
דכולם תורת מחיצה עליו ולא אסר
הכל לענין ליחצב תשמיש בנחת
כלזה בשלשול ולזה בשלשול אסרי:
גג הסמוך לרה"ר. פירש בקונטרס
שאינו מוקף חצר בכל גדלי אלא
י"ד אחד רה"ר וסמך גג גבוה עשרה
ויש שם מרפסת דלא גבוהה עשרה
מרה"ר וממנה עולין לגג ופחות
מעשרה הוא לה אלמא א"ע דלמרפסת
כפתח ולבני רה"ר אינו ראוי כיון
דמרפסת ורה"ר בגו עשרה דהדי
קיימי אסרי אהדי דאי לאו הכי
טעמא מאי הוי וכגון דמרפסת
מגופסת היא למעלה ופחות צעורה
אמות לרה"ר דאי לא מגופסת היא
סביב כיון דלא גבוה עשרה כרמלית
היא וסולם לא מהני זה דקא מטלטל
מכרמלית לרה"ר וקשה לר"י להעמיד
כשיש מרפסת בין רה"ר לגג דאינו
מזכיר הכא מרפסת כלל ועוד אי

מרפסת מגופסת (א) היאך בני רה"ר אסרין עליה ועל הגג ואי דליכא
גיפופי הוא לה כרמלית והגג נפרך לה בעשרה ואי בלא מרפסת
איירי וקאי גגה בתוך עשרה אס כן הוי כרמלית ואור"י דמירי שפיר
בלא מרפסת ובני רה"ר משתמשים בו לפי שאינו גבוה עשרה ואינו
נפרך במלואו וכגון שזידי הגג גבוה עשרה או כל הגג למטה מעשרה
ויש לו מעקה ופתח לרה"ר בעשרה או בפחות וקאמרין דלריך סולם
קבוע להחיותו אבל בלא סולם אין בני חצר רגילים בו ומצטננין ממנו
בני רה"ר שהרגילו להשתמש (ב) תורת דיוורין ומשוי להו (חד) קרפף
ואסור לטלטל ממנו לחצר לבנין ולר"ש נמי כלים ששבתו צבית אסור
להולין מחצר לגג כיון דנעשה קרפף ולא דמי לחצר או מבוי שפתוחים
לרה"ר בעשרה דבני רה"ר אסורים עליו דהתם איכא דיוורין
גמורין ואין כח לבני רה"ר לצטלם וקא אמרין דלימא בכומתא
וסודרא דרגילין להניח שם בני רה"ר כשהם עייפין א"ע"פ שגבוה
עשרה שמשוי קל הוא כדפירש בקונטרס ותשמיש נחת (ג) ולא דמי
לרשות שצין שמי חצירות לזה בפחת ולזה צוריקה דחצר אין משתמשים
בו ככובעים אלא בכלים כבדים ור"ת מפרש בענין אחר גג הסמוך
לרה"ר וגמון בתוך עשרה צריך סולם קבוע להחיותו דכיון דתוכו
רה"י הוא ולא דמי לשאר כרמלית וסולם קבוע שצחצר ממעט כח
כרמלית שצחצר (ד) דלא הוי כרמלית מעליא ודייק סולם קבוע אין סולם
עראי לא אף על גב דע"י סולם עראי הוי תשמיש נחת טפי לחצר
(ה) מבני רה"ר דלית להו לבני רה"ר אפילו סולם עראי ואפ"ה כיון
דבתוך עשרה קיימי אסרי ודחי רב פפא דלכני רה"ר נמי איכא
תשמיש נחת בכומתא וסודרא דראשו של אדם סמוך לגג והוי
תשמישו בנחת בלא סולם כלל כלבני חצר בסולם ולהכי צריך
סולם קבוע להחיות כרמלית גרוע כזה דהוי תוכו רשות היחיד:

זור

מעשרה הוא לה אלמא א"ע דמרפסת כפתח ולבני רה"ר אינו ראוי כיון דמרפסת ורה"ר בגו עשרה דהדי קיימי אסרי אהדי דאי לאו הכי
טעמא מאי נינהו. וכגון דמרפסת מגופסת היא למעלה ופתחה לרה"ר אמות לרה"ר דאי לאו מגופסת היא סביב כיון דלא גבוהה עשרה כרמלית
היא וסולם לא מהני לה דקא מטלטל מכרמלית לרה"ר: **בזומתא וסודרא.** שרגילין לתת עליו בחול כובעין ומעפורת ותשמיש נוח והגון הוא
להם למשאוי קל כזה וא"ע"פ שאינו ראוי להם לכיתוף משאוי כבד כדאמר ביביאחות השבת (שבת דף תז.) תשעה חזו לכיתוף אבל י' לא ה"מ למשאוי
כבד ומינה לכומתא וסודרא חזו כבדי אדם עייפין צימות החמה נוטלין כובעיהן וסודרן מראשיהן עד שיפוח הרוח בזה הלכך אסרי עליהו
ואפילו לא קיימא מרפסת בגו י' ולא דמי לרשות שצין ב' חצירות לזו בפחת ולזו צוריקה דחצר לאו תשמישיתא דבני כובעים קלים אלא בכלים
כבדים וכי גבוה כותל י' לא חזי לתשמישיתא דחצר (ו) וגומיין אותו לזה שצפתה אבל לבני רה"ר חזי. ואית דמוקי להא דר"ג בגג פחות מעשרה
וא"א דא"כ ה"ל כרמלית דכל רשות שצחצר ד' ואינה גבוהה עשרה אלא רה"ר כרמלית היא וכיון דהכי הוא סולם מאי מהני. ואני שמעתי בגו
עשרה דהדי שאינו רחוק מרה"ר עשרה וא"א לומר כן שלא שיערו חכמים עשרה לשבת אלא בגובה ולא שיערו ארבעה אלא צמחך:

כיצד משתתפין פרק שמיני עירובין

שמי גזוטרות. מתני' היא. גזוטרות שהיא למעלה מן היסוד ב'
זוין בולטין מן העלייה שעל שפת היסוד וקובעין נסרים מזה לזה והיא
גזוטרות ותנן אין ממלאין ממנה בשבת לפי שהגזוטרות רה"י שגבוהה
ורחבה הרבה והיסוד כרמלית אלא א"כ עשו לה מחיצה עשרה צין

למעלה צין מלמטה שחוקקין נקב
ארבעה כעין פי צור ועושין מחיצה
סביבותיו למעלה או למטה ומשלשל
דלי וממלא וחשיב כאילו פיות המחיצה
יורדין וסותמין עד תהום כדאמר
בפ"ק (דף קיג.) קל הוא שהקילו חכמים
במים שמחיצה תלויה מתרת בהן:
וכן לא גרסינן: **ב' גזוטרות** זו
למעלה מזו. ואין מכוונות זו על זו
אלא משוכות זו מכנגד זו בתוך ד'
ועשו לעליונה הנקב והמחיצה ולא
עשו לתחתונה וצצת זורקין בני
תחתונה דלי שלהן על מחיצות
העליונה ויורד לנקב ומשלשל ומושך
ועולה: **שפיהן אסורין.** למלאות
מפני שרשות שהיה שולטת בו וכגון
שעשו אותה מחיצה צמותפת
כדמוקמין לה בפירקין לקמן. אלמא
לזה בשלשול לבני עליונה תשמיש
מילוי זה בשלשול שמשלשל לים ולבני
תחתונה צוריקה ושלשול וקמני
שמהן אסורות וכ"ש לזה בשלשול

ולזה צוריקה לחודה: **צבאין בני תחתונה.** ועולין בסולמות דרך
עליונה למלאות דלתרווייהו בשלשול: **גגון דקיימי בגו עשרה דהדי.**
שאלו עליונה גבוהה מתחתונה עשרה. וא"ע"ג דלכתי לזה בקשה ולזה
בנחת הוא שם מקלפת וצוריקה עם השלשול ואמר שמואל כעליו' דכל
תשמיש שהוא נחת לזה מזה נותנין אותו לנחת לא תיקשי דטעמא דהכא
לאו משום תשמיש אלא משום דכיון דבגו עשרה דהדי קיימין אין
רשות שלישית לזו בלא זו ואפילו לזה צפתה ולזה צוריקה שאין חלוק
רשות ציניהן וכי אמרין רשות שלישית הקמוכה לשמים לזה בנחת ולזה
צקשה ניתנת לזה בנחת ה"מ היכא דב' הרשויות חלוקות בגובה י'
כגון חצר ועלייה וכגון ב' חצירות המובדלות י' גבוהה קרקעיתן או
מחיצה עשרה ציניהן או חרץ עשרה: **ולא מיבעיא קאמר.** כלומר וכן
תימא הואיל וצתוך עשרה קיימין וטעמא משום דאין לזו רשות בלא זו
ולא לאשמעין לזה בשלשול ולזה צוריקה (א) נותנין אותו לזה שצשול
מה לי עשו לעליונה מה לי עשו לתחתונה: **לא מיבעיא קאמר** לא
מיבעיא עשו לתחתונה ולא עשו לעליונה. דאיכא לאוקומי טעמא
דאיסורא משום תשמיש השוה דהא סמוכות הן צמחך הכותל בתוך ד'
טפחים כדמוקמין לקמן (דף קפז.) וגבוהה נמי בגו עשרה דהדי: **אלא**
אפילו כו'. דהוי לזה בשלשול ולזה במקלפת וצוריקה ושלשול: **ליסביה לזה**
ששמישו בנחת. כדשמואל הואיל ומקלפת קושי יש לזה מזה: **קמ"ל**
דכיון כו' אסור אהדי. בלא שום טעם לתשמיש: **גג הסמוך לרה"ר.**
שאינו מוקף חצר לכל י"דיו אלא י"ד אחד רה"ר וסמך גג גבוה עשרה:
צריך סולם קבוע. מן העלייה לגג להחיותו לטלטל מן המרפסת לגג
דאי עבדי ליה סולם גלי דעתיא דסלקיה לגג מכח רה"ר ואינה נוחה
ליה לאשתמשו ביה: **סולם עראי.** כיון דמסליק ליה כמאל דליתיה הוא:
מ"ע. הא גג זה אינו לתשמיש בני רה"ר כלל: **לאו משום.** דבהכי
עסקין דלא גביהא מרפסת עשרה מרה"ר וממנה עולין לגג ופחות

זור

מסורת הש"ס

(א) [לקמן פז:.] (ב) [גמטא
איחא המים:] (ג) [דף פח:.]
(ד) [דף פג:.] (ה) [כיון שאין:]
(ו) תיבת שכתב מורה
חזו"א]

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ולא מבעיא
וכי' ולזה צוריקה אין
טעמין: (ב) ד"ה בכומתא
וכי' לא חזי לתשמישיתא
דלכא אבל לבני רה"ר
חזי דאין להם דרשו'
אחר להשתמש להניח
כובעיהן ונחתין אותן
לזה שבפתח ואית דמוקי
להא: (ג) תוס' ד"ה גג וכו'
מגופסת היא היאך:
(ד) בא"ד להשתמש בו
תורת דיוורין: (ה) בא"ד
(ו) בא"ד טפי לחצר מלבני
רה"ר:

מוסף רש"י

שתייהן אסורות. למלאות
בנקב. העליונה עד שיערבו
והתחתונה נקב שלה אין
צריך לומר שהיא אסורה
דהא מכרמלית לרה"י קא
ממלא (לקמן פז:).